

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

주 의 요 구

제 목 물품 계약에 청렴계약이행 및 공정계약 서약서 누락

소관부서 여수지사

조치부서 여수지사

내 용

1. 업무 개요

여수지사는 2025년 2월에 「백야사무소 재구축(컨테이너 구매) 사업」(총 사업비 19,910천원)을 수의계약 방식으로 추진하면서, 계획수립 및 계약체결 등 관련 절차를 수행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「입찰 및 계약집행지침」 제31조에 따르면, 공사·용역·물품 구매계약을 체결할 때 계약담당자는 계약상대자로부터 청렴계약 이행 서약서를 제출받아야 하며, 같은 지침 제31조의2 제3항 및 제4항에 따라 총계약 금액이 1,000만원 이상이면 공정계약 서약서를 계약문서에 포함하도록 규정하고 있다.

따라서 청렴계약 이행 서약서와 공정계약 서약서를 제출받는 행위는 계약의 청렴성과 공정성 확보, 그리고 부정 청탁 및 담합행위 예방을 위한 절차이다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그런데 위 지사는 아래 [표] 와 같이 해당 사업을 추진하면서, 청렴계약 이행 서약서를 계약상대자로부터 제출받지 않았고, 공정계약 서약서 또한

계약 문서에 포함하지 않은 채 계약을 체결하고 진행한 사실이 확인되었다.

[표] 청렴계약 이행 및 공정계약 서약서 누락 사업 현황

사업명	계약기간	총사업비
백야사무소 재건축(컨테이너 구매)	2025.1.6. ~ 2025.2.21.	19,910 천원

4. 조치할 사항

- 여수지사장은

앞으로 공사·용역·물품 계약체결 시 「입찰 및 계약집행지침」에 따라 청렴계약 이행 서약서 제출 및 공정계약 서약서 계약문서 포함 여부를 철저히 확인하여, 해당 절차의 누락으로 인한 청렴성 및 공정성 저해 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기를 바랍니다.(주의)